

1500758-18.2022.8.26.0491

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DAYANE APARECIDA RODRIGUES MENDES

Comarca: Rancharia

Foro: Foro de Rancharia

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... de 2017).

Vale relembrar que o crime de tráfico configura-se quando presente quaisquer núcleos previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, incluindo a quando o réu tem a droga em depósito ou faz o transporte, de forma gratuita ou remunerada. Não se configura tráfico apenas com a sua comercialização. Desse modo, incabível a desclassificação do crime para o uso (art. 28, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rancharia

Foro de Rancharia

2ª Vara

Rua Marcílio Dias, nº 615, Rancharia-SP - cep 19600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500758-18.2022.8.26.0491 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500758-18.2022.8.26.0491

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2202201/2022 - DEL.POL.RANCHARIA, 26358397 -

DEL.POL.RANCHARIA, 2202201 - DEL.POL.RANCHARIA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

REGINALDO FELIX DE NOVAES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DAYANE APARECIDA RODRIGUES MENDES

Vistos.

REGINALDO FELIX DE NOVAES, devidamente qualificado nos autos (fls. 19 e 22), foi denunciado e está sendo processado perante este Juízo como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso III, e artigo 35, caput, todos da Lei Federal nº 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 26 de julho de 2022, por volta das 14h50min, na Rua Joaquim Pedro da Silva, n. 290, Vila Nova, neste Município e Comarca de Rancharia, REGINALDO FÉLIX DE NOVAES, com dados de qualificação às fls. 19 e 22, trazia consigo, para fins de tráfico, drogas consistentes em 20 (vinte) pedras de cocaína, na forma de crack, totalizando 4,6g, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 16 e laudo toxicológico definitivo de fls. 103/105, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Noticiam, ainda, os inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 26 de julho de 2022, na Rua Joaquim Pedro da Silva, n. 290, Vila Nova, neste Município e Comarca de Rancharia, FELIPE DA SILVEIRA, com

dados de qualificação à fl. 124, guardava, para fins de tráfico, drogas consistentes em 20 (vinte) pedras de cocaína, na forma de crack, totalizando 4,6g, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 16 e laudo toxicológico definitivo de fls. 103/105, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta, por fim, que em data anterior ao dia 26 de julho de 2022, na Rua Joaquim Pedro da Silva, n. 290, Vila Nova, neste Município e Comarca de Rancharia, REGINALDO FÉLIX DE NOVAES e FELIPE DA SILVEIRA, associaram-se, de forma reiterada ou não, para o fim de praticarem o crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei Federal 11.343/06. Segundo apurado, a residência do denunciado FELIPE, localizada na Rua Joaquim Pedro da Silva, n. 290, Vila Nova, nesta urbe, próxima a Escola Municipal EMEFEI Maria Tereza Fumagalli e UBS José Veríssimo de Souza Neto, é conhecida como ponto de tráfico de drogas. Desse modo, no dia 26 de julho de 2022, por volta das 14h50min, agentes de segurança, em patrulhamento de rotina, notaram movimentação suspeita no local, momento em que efetuaram a abordagem do denunciado REGINALDO que acabara de sair do interior do imóvel. Com ele, lograram êxito em encontrar 20 (vinte) pedras de cocaína, na forma de crack. O denunciado REGINALDO confirmou que transportaria a droga para o denunciado FELIPE, inclusive recebendo pedras de crack como forma de pagamento. Os denunciados associaram-se para a venda de drogas, pois REGINALDO foi até a residência de FELIPE, local onde a droga estava armazenada, para pegar o referido entorpecente e posteriormente vendê-lo a terceiros. Dessa forma, diante da quantidade da droga apreendida, a forma como estava embalada, as informações anteriores de que os denunciados praticavam o tráfico de drogas, há de se concluir que os entorpecentes apreendidos eram destinados ao comércio ilegal pelos denunciados (fls. 01/04).

Em razão do flagrante delito (fl. 05), foi realizada audiência de custódia conforme resolução nº 213 do CNJ (fls. 80/81), a qual resultou na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do réu, expedindo-se mandado de prisão (fls. 82/83). O processo foi desmembrado em relação ao réu Felipe Da Silveira, que não foi encontrado para ser citado (fls. 200/203).

Regularmente citado (fl. 176), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 179/183) requerendo, preliminarmente que seja declarado nulo o processo ab initio e determinado o trancamento do Inquérito Policial, com a expedição de alvará de soltura; subsidiariamente, requer seja relaxada a prisão com a consequente expedição de alvará de soltura, tendo em vista que o excesso de prazo para oferecimento da denúncia resultou em constrangimento ilegal, prisão ilegal. No mérito, sustentou que denunciado realizava o transporte da droga para consumo próprio, requerendo a desclassificação do delito para o previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Refutadas as preliminares, a denúncia foi recebida em 14 de outubro de 2022 (fls. 200/203).

Foi realizada audiência de instrução e julgamento.

Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram alegações finais em audiência vindo os autos conclusos para sentença.

O Ministério Público, em suma, pediu a parcial procedência; sustentou que há provas da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da lei de drogas); que a mera localização geográfica não implica na aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da referida lei, inexistindo provas nesse sentido; quanto ao art. 35 da Lei de Drogas também não há provas suficientes para a condenação quanto a estabilidade da associação, devendo o réu ser absolvido; quanto ao tráfico, pede a condenação e, na dosimetria, sustenta que o réu tem maus antecedentes, é reincidente, não deve ser aplicado o §4º do art. 40 da Lei de Drogas em razão das condições pessoais do acusado, regime fechado, sem aplicação do art. 44 e 77 do Código Penal, que ocorra a detração para benefício das execução, conforme gravação.

A defesa, em suma, reitera a preliminar de nulidade do processo com expedição de alvará; no mérito, sustentou que não houve flagrante de venda; que o réu apenas estava transportando para uso próprio; não houve associação para o tráfico; pede a absolvição com fundamento no art. 386, III, IV e VII, do Código de Processo Penal; pede a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; em caso de

condenação, que seja aplicada a pena mínima, sem aplicação da causa de aumento, a diminuição no patamar máximo previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, regime inicial semiaberto, aplicação do art. 44 do Código Penal, com aplicação de multa, aplicação do art. 77 do Código Penal, conforme gravação.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A preliminar de nulidade do processo já foi apreciada na decisão de fls. 200/203 não havendo notícias de interposição de recurso, estando preclusa. Aliás, é inoportuna a reiteração, pela defesa, de questões já apreciadas, o que não colabora com a celeridade processual que a própria defesa busca.

Vale frisar que o prazo para conclusão do inquérito e oferecimento da denúncia é impróprio e a alegação da defesa quanto a excesso de prazo deixa claro que a defesa desconhece a realidade dos órgãos públicos e do Poder Judiciário. O procedimento teve andamento célere, pois do auto de prisão em flagrante (fls. 05 e 80/81) até o oferecimento da denúncia (fls. 01/04) não transcorreu sequer um mês.

Trata-se de ação penal pública na qual o Ministério Público imputa ao acusado a prática da conduta delitiva descrita no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso III, e artigo 35, caput, todos da Lei Federal nº 11.343/06.

Não havendo nulidades ou questões de cuja prévia e imediata solução dependa o avanço a essa seara, conheço diretamente o mérito. A pretensão punitiva estatal é PARCIALMENTE PROCEDENTE, nos termos da fundamentação que se passa a expor.

O artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06 assim descreve o delito: "Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

O artigo 40, inciso III, da Lei Federal nº 11.343/06 assim descreve o delito: "Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos".

O artigo 35, caput, da Lei Federal nº 11.343/06 assim descreve o delito:

"Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei".

A materialidade do crime de tráfico está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 05), boletim de ocorrência (fls. 12/13), auto de exibição e apreensão (fl. 16), auto de constatação de preliminar de substância entorpecente (fl. 17), fotos (fls. 36/37) e laudo pericial químico toxicológico (fls. 103/105), além da prova testemunhal.

A autoria foi demonstrada pelos depoimentos colhidos em audiência.

A testemunha de acusação Solange Rezende disse que não conhece o réu, mas ele é usuário assim como a depoente, conforme gravação.

A testemunha de acusação Murilo de Mello Moreno Munhoz, investigador de polícia, disse que quando abordou o réu verificou que ele tinha pedras de crack escondidas no boné; que na delegacia ele confirmou que tinha pego a droga de Felipe da Silveira e ia fazer o transporte e entrega; que ele receberia uma parte da venda, mas não especificou se em dinheiro ou em drogas, conforme gravação.

A testemunha de acusação Dário Gomes de Tavares, investigador de polícia, disse que estava passando pelo local; que o réu estava saindo de uma casa e decidiram abordar onde lograram êxito em autuar o réu em flagrante; que ele confessou que estava fazendo o transporte de entorpecentes para Felipe da Silveira; que foi a primeira que abordou o réu; que foi encontrado entorpecente no boné do réu, conforme gravação.

Interrogado, o réu Reginaldo Félix De Novaes, afirmou que tem 46 anos, estudou até a segunda série, sabe ler e escrever, trabalhava com poço artesiano; já foi preso por furto e uso de entorpecentes, tem dois filhos menores de idade sob os cuidados

do seu pai. Sobre os fatos disse que foi nessa casa para comprar drogas para seu uso; que foi Solange quem vendeu a droga para ele; que Felipe não estava na casa; que comprou um pouco mais de droga para não ficar indo em biqueira; que comprou cada pedra por dez reais; que não tinha casa e morava na rua, conforme gravação. A quantidade apreendida de entorpecentes, conforme laudo pericial de exame químico toxicológico definitivo (fls. 103/105), é superior à quantidade diária para o uso, pois com o réu foram apreendidas vinte pedras de crack, ou seja, 10,42 gramas de massa bruta e 4,6 gramas de massa líquida (fls. 103/105) escondidas em seu boné. Nesse sentido, cabe destacar a título ilustrativo, decisão do pretório excelso que - escorada em estudos de Direito Comparado - alude ao entendimento firmado no ordenamento jurídico português de que "[...] a quantidade para consumo médio individual para um período de dez dias equivale a 2 gramas (se se tratar de cocaína) ou a 25 gramas (se se cuidar de maconha)" (H.C. 144.716/SP, Supremo Tribunal Federal, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em dezesseis de outubro de 2017).

Vale relembrar que o crime de tráfico configura-se quando presente quaisquer núcleos previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, incluindo a quando o réu tem a droga em depósito ou faz o transporte, de forma gratuita ou remunerada. Não se configura tráfico apenas com a sua comercialização. Desse modo, incabível a desclassificação do crime para o uso (art. 28, Lei 11.343/06), considerando que o réu estava transportando entorpecente superior à sua própria média diária de uso, sendo crível que pretendia o transporte para comercialização.

Afasto a alegação da defesa quanto aos incisos III e IV do art. 386 do Código de Processo Penal, considerando que o tráfico constitui crime e há provas suficientes de que o réu participou da infração, pois foi preso em flagrante.

Quanto à causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, bem como ao crime previsto no art. 35 da mesma lei, com razão o Ministério Público, no sentido de que inexistem provas suficientes para a condenação, devendo o réu ser absolvido nesses aspectos.

O réu era, na data dos fatos, imputável e tinha plena consciência da ilicitude, inexistindo qualquer causa excludente de ilicitude legal (art. 23, CP) ou supralegal, nem de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o réu praticou os delitos descritos na denúncia, razão pela qual deverá responder criminalmente.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, quanto à culpabilidade, ou seja, o grau ou "plus" de reprovação social da conduta, não vislumbro no caso concreto nada além daquilo já insito ao delito, razão pela qual nada a se exasperar; o réu possui maus antecedentes (fls. 226/229 e 230/248), ou seja, fatos anteriores à prática do delito que está sendo punindo (STJ, HC 304602/SP e STJ, HC 336195/SC) cujo curso do processo ou inquérito não esteja em andamento, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual exaspero a pena em um oitavo sobre a pena mínima; quanto à conduta social, nada a exasperar; quanto à personalidade do agente, nada a exasperar; os motivos do crime, ou seja, as razões subjetivas que impulsionaram a prática do crime, nada a exasperar; quanto às circunstâncias do crime, ou seja, o "modus operandi", tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação, o tempo de sua duração, o objeto utilizado, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros, nada a exasperar; as consequências do crime foram as normais para a espécie, nada a exasperar; quanto ao comportamento da vítima, nada a exasperar.

Em relação ao disposto no artigo 42, da Lei nº 11.343/06, em razão da quantidade de substância apreendida (fls. 103/105), deixo de exasperar a pena.

Fixo a pena base em cinco anos, sete meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária em cinco anos, sete meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena, considerando os maus antecedentes do réu, requisito exigido pelo §4º do art. 40, da Lei 11.343/06.

Ausentes causas de aumento de pena, na forma da fundamentação acima, razão pela qual mantenho a pena fixada.

Considerando a pena superior a quatro anos e sendo o réu tecnicamente primário, fixo o regime inicial semiaberto.

Por ser a pena privativa de liberdade fixada superior a quatro anos em crime doloso, incabível a substituição por pena restritiva de direitos (artigo 44 do Código Penal).

Do mesmo modo, incabível a suspensão condicional da pena (artigo 77 do Código Penal).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o réu Reginaldo Félix De Novaes, CPF: 226.828.238-40, qualificado às fls. 19 e 22, pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e CONDENA-LO pelo artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de cinco anos, sete meses e quinze dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 562 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo legal vigente na data dos fatos.

Considerando que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa e sendo a prisão cautelar medida excepcional, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Condene o réu ao recolhimento das custas do processo, no importe de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003), nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ressalvada a suspensão de exigibilidade que decorre da gratuidade que ora lhe defiro, se assistidos por advogado do Convênio entre a OAB e Defensoria Pública/SP. Anote-se.

Após o trânsito em julgado expeça-se guia de execução penal, oficie-se ao T. R. E para fins do cumprimento do art. 15, III, da CF/88 e oficie-se ao Instituto de Identificação Civil e demais comunicações e anotações de praxe.

Após, expeça-se certidão de honorários em favor da advogada nomeada para atuar em defesa do réu (fl. 54), intimando-a para retirada por meio do acesso eletrônico aos autos digitais do processo no prazo de cinco dias.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, §6º das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Rancharia, 24 de Novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA